

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**PROTOCOLO DE PREVENCIÓN,
ACTUACIÓN Y DENUNCIA EN CASOS DE
VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y
SEXUAL EN UNIDADES EDUCATIVAS Y
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL**

Resolución Ministerial N° 0864/2019

Sistema Educativo Plurinacional — Bolivia

FICHA INFORMATIVA GENERAL DEL DOCUMENTO NORMATIVO

Nombre Completo	Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en Casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual en Unidades Educativas y Centros de Educación Especial
Norma Aprobatoria	Resolución Ministerial N° 0864/2019
Fecha de Aprobación	9 de agosto de 2019 (La Paz, Bolivia)
Ministro de Educación (2019)	Lic. Roberto Ivan Aguilar Gómez
Ministro de Educación (Publicación 2023)	Edgar Pary Chambi
Norma que Abroga	Resolución Ministerial N° 2412/2017 de 20 de julio de 2017
Apoyo Técnico	UNICEF Bolivia — Financiado por el Gobierno de Canadá
Finalidad Principal	Definir lineamientos, directrices y procedimientos para prevenir, actuar, denunciar y proteger a las víctimas de violencia física, psicológica y sexual en el ámbito educativo.
Ámbito de Aplicación	Unidades Educativas y Centros de Educación Especial del Sistema Educativo Plurinacional (fiscales, de convenio y privados).

Contexto General de Emisión

La Resolución Ministerial N° 0864/2019 fue emitida en el marco de la Disposición Transitoria Décima Octava de la Ley N° 1173 de 8 de mayo de 2019, que obligó a todas las instancias administrativas y jurisdiccionales, así como al Ministerio Público, a actualizar sus protocolos de atención con perspectiva sensible y no revictimizante en un plazo máximo de 90 días. Esta norma surgió para actualizar el protocolo anterior (RM N° 2412/2017) y adecuarlo a las nuevas disposiciones legales vigentes en Bolivia.

Instituciones y Actores Involucrados

ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA INVOLUCRADOS
• Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia • Direcciones Departamentales de Educación (DDE) • Direcciones Distritales Educativas • Directoras y Directores de Unidades Educativas y Centros de Educación Especial • Maestras y Maestros

- Personal Administrativo y Auxiliar (incluyendo porteros/as)
- Madres, Padres y/o Tutores
- Estudiantes de todos los niveles de escolaridad
- Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)
- Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM)
- Ministerio Público y Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV)
- Centros Especializados de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT)
- UNICEF Bolivia (apoyo técnico)

☆ DATO CLAVE PARA EL EXAMEN: La RM N° 0864/2019 fue firmada el 9 de agosto de 2019 por el Ministro de Educación Lic. Roberto Ivan Aguilar Gómez. Abroga la RM N° 2412/2017. Fue apoyada técnicamente por UNICEF Bolivia con financiamiento del Gobierno de Canadá.

PARTE I: MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El protocolo se sustenta en un amplio marco normativo constitucional, convencional e internacional. Este marco obliga al Estado Plurinacional de Bolivia a proteger a las niñas, niños y adolescentes de toda forma de violencia en todas las esferas de la vida.

Legislación Nacional de Sustento

Norma	Descripción / Relevancia
Constitución Política del Estado	Garantiza la protección e igual dignidad de personas. Art. 15 (derecho a no sufrir violencia). Art. 60 (interés superior del niño/a).
Ley N° 1970 (25/03/1999)	Código de Procedimiento Penal — procedimientos penales aplicables.
Ley N° 2033 (29/10/1999)	Protección a Víctimas Contra la Libertad Sexual.
Ley N° 054 (08/11/2010)	Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley N° 070 (20/12/2010)	Educación 'Avelino Siñani – Elizardo Pérez'. Art. 3 núm. 12: educación promotora de convivencia pacífica.
Ley N° 045 (08/10/2010)	Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación.
Ley N° 264 (31/07/2012)	Ley de Seguridad Ciudadana. Art. 62: programas de prevención de violencia.
Ley N° 263 (31/07/2012)	Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas.
Ley N° 348 (09/03/2013)	Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Ley N° 458 (19/12/2013)	Protección de Denunciantes y Testigos.
Ley N° 548 (17/07/2014)	Código Niña, Niño y Adolescente — base fundamental del protocolo.
Ley N° 1173 (08/05/2018)	Abreviación Procesal Penal — obligó a actualizar los protocolos en 90 días.
Ley N° 1768	Código Penal — delitos sexuales y penalidades.
D.S. N° 1302 (01/08/2012)	Establece mecanismos contra violencia en el ámbito educativo. Obliga a DDE y Min. Educación a denunciar.
D.S. N° 1320 (08/08/2012)	Complementario al D.S. 1302.
R.S. N° 212414 (21/04/1993)	Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio — define faltas muy graves.
R.M. N° 1239/2018 (14/12/2018)	Reglamento para Registro y Retiro de Rótulo 'Observado' en el RDA.

☆ PARA EL EXAMEN: La Ley N° 548 (Código Niña, Niño y Adolescente, del 17 de julio de 2014) es la norma de referencia más citada en el protocolo. La Ley N° 070 (20 de diciembre de 2010) es la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El D.S. N° 1302 obliga a las DDE y al Ministerio de Educación a denunciar delitos contra estudiantes.

PARTE II: ASPECTOS GENERALES DEL PROTOCOLO

1. ¿Qué es un Protocolo?

Un protocolo es un instrumento de actuación que define los pasos a seguir en una determinada situación, con base en normas establecidas, que permite a las personas saber qué deben hacer al estar involucradas en la misma. Responde a las preguntas:

PREGUNTAS QUE RESPONDE UN PROTOCOLO

- ¿QUÉ? — Qué acción debe realizarse
- ¿CÓMO? — De qué manera se ejecuta la acción
- ¿DÓNDE? — En qué lugar o instancia
- ¿QUIÉN? — Qué persona o autoridad actúa
- ¿A QUIÉN? — A quién se dirige la acción o denuncia
- ¿POR QUÉ? — Fundamento legal y ético de la acción

2. Objeto del Protocolo

El protocolo tiene como objeto definir los lineamientos, directrices y procedimientos para la PREVENCIÓN, ACTUACIÓN, DENUNCIA y PROTECCIÓN a las víctimas en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial por parte de cualquier miembro adulto de la comunidad educativa hacia las y los estudiantes (niñas, niños y adolescentes), detectados en el ámbito educativo.

Su propósito es sensibilizar y salvaguardar la integridad de las y los estudiantes, a través de respuestas oportunas y eficaces, en el marco de los derechos humanos y evitando la REVICTIMIZACIÓN.

3. Principios que Rigen el Protocolo

El protocolo se rige por los siguientes 10 principios fundamentales:

Nº	Principio	Nº	Principio
1	Interés superior de la niña, del niño o adolescente	6	Equidad de género e igualdad de derechos
2	Cultura de paz	7	Desarrollo integral
3	Lucha contra el racismo y toda forma de discriminación	8	Oportunidad y celeridad en la prevención y atención
4	Respeto a la identidad, integridad y dignidad	9	Corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa
5	Prioridad absoluta y atención preferente	10	Participación

☆ PARA EL EXAMEN: Los 10 principios son frecuentemente evaluados. El PRIMERO es el 'Interés Superior de la Niña, del Niño o Adolescente'. Memorizarlos en orden puede ser útil.

4. Definiciones de los Tipos de Violencia

Definición legal de violencia (Art. 147, párrafo I, Ley N° 548): Constituye violencia la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, el niño o adolescente.

4.1. Violencia Psicológica

Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas agreden a otra de manera verbal, con expresiones descalificadoras y frases humillantes que buscan desvalorizar y menoscabar la autoestima, o con actos de amenazas, manipulación, chantajes, aislamiento, hostigamiento, ocasionándoles daño psicológico o emocional. Se ejerce SIN la intervención del contacto físico y atenta contra la salud mental y el desarrollo integral de la o las víctimas.

Incluye:

- Maltrato verbal: gritos, insultos, groserías, sarcasmos, sobrenombres, burlas, comentarios peyorativos o discriminatorios, adjetivos negativos.
- Maltrato emocional: tratos humillantes, ofensivos, manipulación, amenaza, chantaje, difusión de rumores, asignación de culpa o responsabilidad.
- Actitudes basadas en estereotipos y prejuicios sociales que justifican o naturalizan la violencia.

IMPORTANTE: En muchos casos es difícil de detectar porque no siempre presenta evidencias visibles.

Marco legal: La violencia psicológica está prevista y sancionada en la Ley N° 348, Ley N° 548 y la legislación penal vigente.

4.2. Violencia Física

Es toda acción intencional que ocasiona lesiones, daño o sufrimientos físicos, internos, externos o ambos, temporales o permanentes en las personas agredidas, que se manifiesta de forma inmediata o a largo plazo, empleando fuerza física, armas o cualquier otro medio. Las lesiones se tipifican como delito en el Código Penal (Artículo 270 y siguientes).

Manifestaciones:

- Golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, bofetadas, torceduras, empujones.
- Intentos de ahogamiento, agresiones con objetos contundentes o arma blanca, sujeción.
- Provocación de mutilaciones o deformaciones, fracturas, quemaduras.
- Ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas y otras formas de castigo físico.

Marco legal: Ley N° 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Art. 7, numeral 1.

4.3. Violencia por Omisión o Negligencia

Es una forma PASIVA de violencia, correspondiente a la omisión y/o descuido por parte de las personas adultas en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades en la atención y cuidado de niñas, niños o adolescentes de los que son responsables. En el ámbito educativo son responsables: maestras, maestros, autoridades, personal administrativo o de servicio, madre, padre y/o tutor.

Ejemplos en el ámbito educativo:

- Ausencia de protección y cuidado en las necesidades básicas para el desarrollo integral.
- No proveer de alimentación, teniendo recursos para hacerlo.
- Permitir el uso de alcohol o drogas.
- Ausencia de supervisión adecuada, sin intervenciones inmediatas frente a situaciones de riesgo (NO denunciar una situación detectada de violencia).
- Inasistencia e impuntualidad de las y los maestros en sus horas de clase, dejando desatendidos a los estudiantes.
- No realizar seguimiento adecuado a estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad.
- No restringir contenidos nocivos de Internet.
- Prolongar los periodos de recreo sin vigilancia.
- Descuidar a los estudiantes en la UE que pueda derivar en accidente o enfermedad.

4.4. Violencia Sexual

DEFINICIÓN UNICEF 2006: 'Es toda acción que involucre a una niña o un niño en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente y que no está preparada/o para realizar o no puede consentir libremente. En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la seducción, el chantaje, la amenaza, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física. En todos estos actos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción.'

Constituye toda conducta tipificada en el Código Penal que afecta la libertad e integridad sexual de una niña, un niño o adolescente (Art. 148, Ley N° 548). La violencia sexual NO es un hecho privado porque todo lo concerniente al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes es de interés público.

Manifestaciones de violencia sexual:

- Toqueteos, caricias, manoseos o acercamientos (en cualquier parte del cuerpo, no solo zonas íntimas).
- Forzar a tocar partes íntimas del agresor o de otros compañeros.
- Insinuaciones o comentarios de tipo sexual respecto a su cuerpo o apariencia.
- Facilitar la exposición a la pornografía. Tomar fotos íntimas o producir material pornográfico.
- Masturbarse delante de niños, niñas y adolescentes.
- Tener relaciones sexuales con penetración o no.
- Utilizar chantaje y/o amenaza para abusar sexualmente.
- Acosar u hostigar sexualmente.
- Seducir, manipular emocionalmente o enamorar a una niña, niño y adolescente.
- Usar palabras eróticas y propuestas verbales sexuales.
- Inventar juegos para que NNA muestre o toque partes del cuerpo de un adulto.
- Espiar a la o el estudiante en el baño o mientras se cambia.
- Insinuar o realizar comentarios sobre vida o prácticas sexuales privadas.

4.5. Delitos Sexuales contra NNA según el Código Penal

Delito	Sanción / Pena	Referencia Legal
Violación	15 a 20 años de privación de libertad	Art. 308 Cód. Penal / Art. 83 Ley 348
Violación de infante, niña, niño o adolescente (menor de 14 años)	20 a 25 años. Si hay agravantes puede llegar a 30 años SIN derecho a indulto	Art. 308 bis Cód. Penal
Acoso Sexual	4 a 8 años. Si es servidor público: destitución + agravación en 1/3	Art. 312 Cód. Penal / Art. 84 Ley 348
Estupro (víctima entre 14 y 18 años)	3 a 6 años (mediante seducción o engaño)	Art. 309 Cód. Penal / Art. 16 Ley 054

Abuso Sexual	6 a 10 años. Si víctima es NNA: 10 a 15 años	Art. 312 Cód. Penal / Art. 83 Ley 348
Trata de Personas	10 a 15 años	Art. 281 Cód. Penal / Art. 34 Ley 263
Proxenetismo	10 a 15 años	Art. 321 Cód. Penal
Tráfico de Personas	5 a 10 años	Art. 321 Bis Cód. Penal
Pornografía (víctima NNA)	10 a 15 años agravado en 1/3 cuando la víctima es NNA	Art. 323 Bis Cód. Penal / Ley 054
Infanticidio (víctima hasta 12 años)	30 años SIN derecho a indulto	Art. 258 Cód. Penal (mod. Ley 548)

☆ DATO CLAVE: La violación de infante (menor de 14 años) puede alcanzar 30 años SIN INDULTO. El infanticidio (hasta 12 años) tiene 30 años SIN INDULTO. Agravante relevante: si el autor es educador de la víctima o esta se encuentra en situación de dependencia respecto a este (Art. 310, inc. g, Código Penal).

5. Efectos y Consecuencias de la Violencia

Las consecuencias de la violencia dependen del tipo de conducta, la relación agresor-víctima, la frecuencia y el contexto. Pueden ser inmediatas o crónicas si no se interviene oportunamente.

CONSECUENCIAS EMOCIONALES	CONSECUENCIAS COGNITIVAS	CONSECUENCIAS CONDUCTUALES
A CORTO PLAZO: • Tristeza y sensación de desamparo • Cambios bruscos de ánimo • Irritabilidad sin causa • Temores sin origen • Vergüenza y culpa • Síntomas de ansiedad • Hiperactividad e impulsividad	A CORTO PLAZO: • Disminución en el rendimiento escolar • Menor valoración de la educación • Disminución de atención y concentración • Desmotivación escolar y familiar • Ausentismo escolar injustificado	A CORTO PLAZO: • Comportamiento agresivo • Conductas autodestructivas • Rechazo a la autoridad adulta • Aislamiento social • Embarazo precoz • Riesgo de ITS y VIH/Sida
A LARGO PLAZO: • Autoconcepto negativo • Desesperanza aprendida • Trastorno depresivo • Trastorno de ansiedad generalizada	A LARGO PLAZO: • Trastornos del aprendizaje • Disminución del desempeño cognitivo escolar y extracurricular	A LARGO PLAZO: • Comportamientos adictivos • Conducta delictiva habitual • Conductas sexuales de riesgo / prostitución • Riesgo de suicidio y autolesiones

6. Detección y Prevención de la Violencia en el Ámbito Educativo

6.1. Indicadores de Posible Violencia

Es poco frecuente que NNA manifiesten espontáneamente que son víctimas de violencia. La detección se hace a través de INDICADORES:

INDICADORES FÍSICOS	INDICADORES PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES
• Trastornos alimenticios • Pérdida del control de esfínteres • Marcas indelebles, moretones, contusiones • En violencia sexual: sangrado genital, dificultad para caminar y sentarse, embarazo adolescente	• Tristeza permanente, depresión, ansiedad, llantos frecuentes • Hiperactividad, nerviosismo, mutismo selectivo • Rechazo repentino a alguien • Intento de suicidio o autolesiones • Relatos de actos sexuales que den cuenta de una vivencia • Cambios repentinos de comportamiento • Síntomas psicósomáticos el día antes de ir a la UE

En el entorno educativo también se detecta mediante:

- Disminución del rendimiento escolar e incumplimiento de tareas.
- Déficit en la concentración, distracciones constantes.
- Temor a permanecer en el establecimiento o resistencia para cambiarse ropa en educación física.
- Excusas constantes para evitar el retorno a su domicilio.
- Rehuir o negarse a hablar sobre sí mismo o su familia.
- Temor al contacto físico con personas adultas.
- Conductas agresivas hacia pares y no pares, comportamientos extremos.
- Conflictos con la figura de autoridad en la UE o en el hogar.

IMPORTANTE: Cuando una niña, un niño o adolescente manifieste haber sufrido violencia sexual, se crea en su relato. No se debe poner en duda su narración, ni culpabilizarlo de lo ocurrido.

6.2. Cómo Prevenir la Violencia en el Ámbito Educativo

La prevención debe estar dirigida a que NNA se empoderen, tomen decisiones autónomas, adquieran valores y desarrollen habilidades de autocuidado. Involucra 5 pilares:

- Infraestructura segura — ambientes higiénicos y físicamente amigables.
- Funcionamiento de la UE — Planes de Convivencia Pacífica y Armónica.
- Formación de Recursos Humanos — capacitación continua de toda la comunidad educativa.
- Participación de NNA — reflexión sobre relaciones positivas y resolución pacífica de conflictos.
- Articulación con servicios y comunidad — coordinación con DNA, SLIM, CEPAT y otros.

PARTE III: PREVENCIÓN POR AUTORIDADES EDUCATIVAS

Las autoridades educativas juegan un rol fundamental. Las acciones están definidas según los distintos niveles de responsabilidad.

1. El Ministerio de Educación — Funciones Preventivas

- Fortalecer procesos de coordinación interinstitucional para prevenir, investigar y sancionar delitos de violencia contra NNA.
- Proporcionar herramientas para la resolución pacífica de conflictos.
- Consolidar anualmente información de casos de violencia detectados en UE y CEE para formular políticas de prevención.

A través de sus abogados defensores:

- Denunciar ante el Ministerio Público los delitos contra la vida, integridad física, psicológica y/o sexual de estudiantes en un plazo máximo de 48 horas; y a las 72 horas siguientes formalizar la denuncia a través de la querella correspondiente.
- Adherirse a todos los procesos seguidos contra maestros/as, directores/as y personal administrativo del SEP sindicados de dichos delitos.
- Coordinar acciones con Fiscalías Departamentales y Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
- Una vez obtenida la imputación formal, remitir copia legalizada a la DDE y a la Unidad de Gestión de Personal del SEP para implementar suspensión de funciones sin goce de haberes (D.S. N° 1302 y 1320).
- Presentar a la Unidad de Gestión Jurídica, el 30 de cada mes, un informe sobre cada proceso penal.

2. La Directora o el Director Departamental de Educación

- Denunciar actos de violencia y adherirse a procesos penales hasta su conclusión.
- Garantizar que las UE y CEE cuenten con un Plan de Convivencia Armónica y Pacífica.
- Generar condiciones para la formación continua en Derechos Humanos, prevención de violencia y protocolos.
- Fortalecer coordinación interinstitucional con DNA, SLIM, SEDEGES/SEDEPOS y CEPAT.
- Sistematizar información de casos a nivel departamental para gestión con autoridades municipales y departamentales.
- Establecer acuerdos y alianzas con instituciones especializadas en prevención.
- Monitorear situaciones de violencia en el departamento, municipios y regiones.
- Realizar seguimiento de los servicios del personal en las UE y CEE de su jurisdicción.

3. La Directora o el Director Distrital Educativo

- Supervisar el funcionamiento de UE y CEE en su jurisdicción para reducir riesgos de violencia.
- Realizar seguimiento a los Planes de Convivencia Armónica y Pacífica.
- Coordinar acciones de prevención con actores de la comunidad educativa.
- Mantener coordinación con DNA de los Gobiernos Autónomos Municipales y SEDEGES/SEDEPOS.
- Iniciar el proceso disciplinario correspondiente ante faltas graves.
- Actualizar permanentemente información de denuncias para remitir al Ministerio y a la DDE.
- Socializar y hacer cumplir el presente protocolo con las direcciones de UE y CEE.

PARTE IV: PREVENCIÓN EN UNIDADES EDUCATIVAS

1. Medidas Generales de Prevención — Todos los Actores

Todos los miembros de la comunidad educativa deben fortalecer:

- Promover y apoyar la formulación de Planes de Convivencia Armónica y Pacífica.
- Fortalecer la formación en valores: respeto, dignidad, igualdad, inclusión, solidaridad, justicia social, etc.
- Cuestionar antivalores: discriminación, intolerancia, etnocentrismo, violencia, indiferencia.
- Fomentar habilidades para la vida y resolución pacífica de conflictos.
- Promover cultura de respeto a la diversidad y NO violencia.
- Enseñar a NNA que su cuerpo es su territorio privado — nadie puede tocarlo sin su permiso.
- Fortalecer el pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes (no obediencia ciega).
- Fortalecer educación integral en sexualidad y prevención de la violencia de forma progresiva.
- Fortalecer la seguridad y autoestima de NNA para que denuncien en caso de violencia.
- Construir acuerdos en el marco del Plan de Convivencia Armónica y Pacífica.

2. Funciones Específicas de las Directoras y Directores de UE

Entre sus obligaciones más importantes en prevención:

- Respetar la integralidad física, psicológica y sexual de todos los miembros de la comunidad educativa.
- Coordinar la construcción de Planes de Convivencia Armónica y Pacífica.
- Identificar lugares inseguros y mejorar la seguridad (cámaras, supervisión de baños, canchas, etc.).
- PROHIBIR llamadas telefónicas o comunicación individual por redes sociales de maestros con estudiantes. Comunicación solo a través de padres y vía dirección.
- Supervisar que ningún estudiante quede fuera de la UE. NO está permitido restringir el ingreso.
- Regular el ingreso de madres, padres y terceros; evitar personas ajenas sin autorización.
- Supervisar periódicamente las jornadas educativas para verificar ausencia de acciones violentas.
- PROHIBIR cualquier actividad que fomente la hipersexualización de los estudiantes.
- Instruir que las puertas permanezcan bajo control del portero en todo momento.
- Socializar el presente protocolo con toda la comunidad educativa.
- Establecer rutas de comunicación aprobadas entre maestros y estudiantes.

3. Personal Administrativo y Auxiliar (incluye Porteros/as)

- Respetar la integralidad física, psicológica y sexual de los estudiantes.

- NO permanecer a solas con un/a estudiante en ningún ambiente de la UE.
- Reportar a la directora/director cualquier situación de riesgo que observen.
- Vigilar y supervisar los diferentes ambientes de la UE.
- Controlar el ingreso y salida de estudiantes durante la jornada escolar.
- NO restringir el ingreso de estudiantes a la UE durante la jornada escolar.
- Los porteros/as deben permanecer al cuidado de la puerta en horas de ingreso, recreo y salida — NO pueden abandonar esta función por ningún motivo.
- Los porteros/as NO pueden recibir visitas de personas ajenas a la institución.
- Controlar que las personas autorizadas NO ingresen a baños, aulas, laboratorios u otros espacios educativos.
- El/la portero/a NO puede delegar sus funciones a terceros por ningún motivo.

4. Maestras y Maestros

- Respetar la integralidad física, psicológica y sexual de todos los miembros de la comunidad educativa.
- Fortalecer la seguridad y autoestima de los estudiantes; fomentar el buen trato.
- NO permanecer a solas con un/a estudiante en el aula u otro ambiente.
- NO comunicarse de manera individual con estudiantes por teléfono, redes sociales o WhatsApp para otros fines.
- NO programar actividades en su domicilio o en la casa del/la estudiante.
- Los trabajos curriculares extra-aula se realizarán en grupo y con consentimiento de padres/tutores.
- Evitar ser observador pasivo de conflictos — intervenir inmediatamente ante situaciones de violencia leve.
- Fomentar el diálogo y evitar actitudes autoritarias.
- Derivar oportunamente casos de violencia a instancias correspondientes.
- Articular contenidos de prevención de violencia con los programas de estudio.

5. Madres, Padres y/o Tutores

- Respetar la integralidad física, psicológica y sexual de los estudiantes.
- Contribuir en la generación de Planes de Convivencia Armónica y Pacífica.
- Coadyuvar en el control de ingreso y salida de estudiantes.
- Promover diálogo constante con sus hijos/as para desarrollar buena comunicación familiar.
- Realizar seguimiento de casos de violencia y solicitar apoyo de la DNA cuando sea necesario.
- Informar a la directora/director sobre cualquier conducta que esté al margen del Plan de Convivencia.

6. Estudiantes de Todos los Niveles de Escolaridad

- Conocer sus derechos, deberes y obligaciones, especialmente el derecho al respeto y dignidad.
- Respetar la integralidad física, psicológica y sexual de compañeros/as, maestros/as y personal administrativo.
- Participar activamente en la construcción e implementación del Plan de Convivencia Armónica y Pacífica.
- Poner en conocimiento de la directora/director cualquier situación de violencia que conozcan.
- Desarrollar acciones de prevención desde su perspectiva, en coordinación con centros y gobiernos estudiantiles.
- No exponerse ni exponer a sus pares al peligro; precautelar que la UE permanezca libre de alcohol, drogas, armas, pornografía.

PARTE V: ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA

La Parte III del protocolo desarrolla los procedimientos de actuación ante casos de violencia en unidades educativas y centros de educación especial.

3.1. Detección

La detección temprana de la violencia es una condición básica para poder intervenir. Cualquier miembro de la comunidad educativa que conozca o detecte que un/a NNA es posible víctima debe comunicar INMEDIATAMENTE a la directora o director de la UE (siempre y cuando no sean estas personas los presuntos agresores).

CASO ESPECIAL: Si la autoridad o personal de la UE/CEE está implicada en el caso de violencia sexual, los procedimientos deben ser realizados por la DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCATIVA en coordinación con la Dirección Departamental de Educación correspondiente.

3.2. Intervención

Cuando un/a NNA decide relatar que ha sufrido o sufre violencia, se le debe prestar atención y brindar apoyo para contener emociones. Consideraciones importantes:

- NUNCA poner en duda el relato de la víctima.
- Todas las acciones deben garantizar el interés superior de NNA por encima del interés del personal docente/administrativo o la reputación de la institución.
- Garantizar la NO REVICTIMIZACIÓN — no hacer preguntas adicionales a la víctima.
- Asegurar la CONFIDENCIALIDAD — no divulgar información a personas que no sean parte del proceso.
- El director/a debe elaborar el informe del hecho (Anexo 1) de manera objetiva, sin juicios de valor.
- Comunicar a la madre, padre o tutor (salvo que sean posibles agresores) y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
- En casos donde el relato es espontáneo de un compañero/a, salvaguardar también la integridad del testigo.

EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL: La intervención requiere PARTICULAR CUIDADO. Se debe comunicar al familiar preferido por la víctima (que no sea el presunto agresor) e informar sobre las medidas que se tomarán. La directora/director debe realizar denuncia INMEDIATA a la DNA.

3.3. Contención

La contención es el acto de recibir, acoger, proteger o cuidar a una persona que requiere ayuda en una situación difícil.

Lo que SÍ debe hacerse:

- Escuchar sin interrumpir, evitando inculpar, discriminar o revictimizar.
- Garantizar la seguridad, protección y estabilidad emocional y física de la víctima.
- Si el maestro/a desea expresar afecto, hacerlo verbalmente — el contacto físico puede recordar situaciones desagradables.
- Hacer un buen cierre de contención con palabras que denoten apoyo, sin generar promesas falsas.

Lo que NO debe hacerse:

- NUNCA desvalorizar la situación ni dudar de lo que dice.
- NO emitir juicios de valor sobre la víctima ni sobre el/la agresor/a.
- NO obligar a la víctima o testigo a hablar con sus padres/tutores.

PARA VIOLENCIA SEXUAL: El personal de la DNA o el SLIM son las instancias que deben realizar la contención. Es IMPRESCINDIBLE comunicarse inmediatamente con alguna de estas instancias una vez conocido el hecho.

3.4. Denuncia

OBLIGACIÓN LEGAL: La denuncia de una situación de violencia NO ES OPCIONAL. Quien no ponga en conocimiento de la autoridad competente una situación de violencia puede ser acusado de complicidad por omisión de denuncia (Art. 286 del Código Penal y Art. 155 de la Ley N° 548).

- Cualquier integrante de la comunidad educativa está OBLIGADO a denunciar en un plazo MÁXIMO DE 24 HORAS de conocido el hecho.
- La denuncia se presenta ante: Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Ministerio Público, o Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).
- En ausencia de estas instancias se puede acudir a las Autoridades Indígena Originario Campesinas, quienes deberán remitir la denuncia a instancias competentes.
- Las denuncias en la dirección de la UE/CEE SOLO pueden ser recibidas por la directora/director.
- Si la parte denunciada es la directora/director, la denuncia puede presentarla cualquier maestra, maestro, padre, madre o estudiante ante la DNA y la Dirección Distrital Educativa.

3.5. Proceso Administrativo

El proceso administrativo se inicia en la DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCATIVA contra maestros/as, directores/as y personal administrativo acusados e imputados por violencia física, psicológica y/o sexual.

- La Resolución Suprema N° 212414 de 21/04/1993 (Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio) establece como falta MUY GRAVE: 'invitación al uso de sustancias indebidas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales.'
- La Dirección Distrital inicia el proceso disciplinario e informa a la DDE en el marco del D.S. N° 1302, D.S. N° 1320, R.M. N° 1239/2018.
- Quienes cuenten con Resolución Sancionatoria o Sentencia Condenatoria Ejecutoriadas, se registrará en su RDA (Registro Docente Administrativo).

3.6. Atención y Protección de las Víctimas

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) es la instancia principal que debe garantizar la vigencia de los derechos de NNA a través de equipos interdisciplinarios (abogados/as, trabajadores/as sociales, psicólogos/as). También se puede acudir a: SLIM, SEDEGES/SEDEPOS, SIJPLU, SEPDAVI.

- La directora/director debe IMPEDIR la divulgación de los nombres de víctimas y testigos.
- GARANTIZAR que la/el estudiante continúe el ejercicio de su derecho a la educación.
- Si la/el estudiante víctima requiere ausentarse, los maestros/as deben realizar ADAPTACIONES CURRICULARES para compensar los días de inasistencia.
- En casos de violencia sexual: referir a la víctima a la DNA y al CEPAT para apoyo emocional y tratamiento psicológico sostenido (usar Anexo 2).
- Es importante el proceso de acompañamiento para desarrollar capacidades RESILIENTES en la víctima.

3.7. Orientación para Directores/as, Maestros/as y Personal Administrativo

Si la denuncia NO corresponde a una falta grave ni a un delito, la directora/director debe amonestar por escrito al maestro/maestra que ha ejercido malos tratos, para que reflexione sobre las causas de su comportamiento e informarle las alternativas para el manejo de la situación.

3.8. Remisión a la Justicia Ordinaria (Referencia)

- Si la violencia NO constituye delito: atendido por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia.
- Si es tipificado como DELITO: atendido por el Ministerio Público y adicionalmente por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia.
- En ambos casos se utiliza el Anexo 2 para la derivación.

- El Art. 2 del D.S. N° 1302 establece la OBLIGACIÓN de las DDE y del Ministerio de Educación de denunciar y coadyuvar en la acción penal hasta su conclusión.

DERECHO DE PADRES/TUTORES: La madre, padre o tutor de la/el estudiante involucrado está en su derecho de acudir a la DNA o al Juzgado de la Niñez y Adolescencia. Ningún integrante de la comunidad educativa puede asumir represalias contra la víctima, sus hermanos o familiares.

3.9. Contrarreferencia

Una vez que la instancia receptora (DNA, SLIM, SEPDAVI u otra) actúe sobre el caso, debe comunicar al director/a de la UE/CEE las acciones que está realizando y las recomendaciones para la protección de la víctima. La contrarreferencia permite conocer el estado de la denuncia e informar a la DDE para seguimiento y monitoreo.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: Cuando se refiere un caso de violencia a otra instancia o autoridad, la responsabilidad con la víctima **NO CONCLUYE**. Se debe continuar garantizando su protección y una respuesta oportuna, intersectorial e interinstitucional eficaz.

3.10. Sistema de Registro de Casos

Cada UE y CEE llevará un registro anual de los casos (Anexo 3), enviado de manera consolidada a la Dirección Distrital Educativa, que a su vez lo remitirá a la Dirección Departamental de Educación. El propósito del registro es estadístico y permite orientar las acciones de prevención.

PARTE VI: RUTAS DE ACTUACIÓN

El protocolo establece 3 Rutas de Actuación (aprobadas mediante RM N° 0864/2019):

RUTA 1: Violencia Física y Psicológica

RUTA 1 — PASOS DE ACTUACIÓN

- **PASO 1 — DETECCIÓN:** Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte/detecte indicios de violencia física o psicológica debe comunicarlo a la Directora/Director de la UE. Si el agresor es la directora/director, comunicar directamente a la Dirección Distrital Educativa y a la DNA.
- **PASO 2 — ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN:** Contención a la NNA víctima y/o testigo que decide relatar el hecho. Comunicar a la madre/padre/tutor (salvo que sean agresores) y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). Si la víctima necesita apoyo psicológico, solicitarlo a la DNA.
- **PASO 3 — DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO:** Si se presume delito, denuncia ante autoridad competente. Si es infracción: DNA remite al Juzgado de la Niñez y Adolescencia. Si la DNA considera que no constituye infracción ni delito: el director emite una amonestación escrita al maestro/maestra. La directora/director realiza seguimiento e informa a la Dirección Distrital.
- **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Apoyar el cumplimiento de medidas de protección establecidas por la DNA o autoridad competente. Garantizar la permanencia del/la estudiante en la UE (excepto cuando la autoridad competente determine lo contrario, en cuyo caso se aplican adaptaciones curriculares).

RUTA 2: Violencia Sexual

RUTA 2 — PASOS DE ACTUACIÓN

- **PASO 1 — DETECCIÓN:** Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte indicios o reciba relato de violencia sexual debe comunicarlo INMEDIATAMENTE a la directora/director de la UE. Si el agresor es la directora/director, comunicar directamente a la Dirección Distrital y a la DNA.
- **PASO 2 — ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN:** Contención especializada por personal de la DNA o SLIM. Comunicar a familiar de preferencia de la víctima (no el presunto agresor). La directora/director realiza denuncia inmediata a la DNA. Elaborar informe del hecho (Anexo 1) sin hacer preguntas adicionales a la víctima.
- **PASO 3 — DENUNCIA Y SEGUIMIENTO:** Denuncia obligatoria dentro de las 24 horas ante DNA, Ministerio Público o FELCV. Seguimiento de la Ruta 3 (proceso administrativo). Medidas de protección: garantizar continuidad educativa, adaptaciones curriculares, derivación a CEPAT.

RUTA 3: Proceso Administrativo al Personal del SEP

RUTA 3 — PROCESO ADMINISTRATIVO

- Denuncia de la Dirección de la UE a la Dirección Distrital Educativa (máximo 48 horas).
- La Dirección Distrital reporta a la Dirección Departamental de Educación (máximo 48 horas).
- La DDE reporta a la Unidad de Gestión de Personal del SEP en el Ministerio de Educación (máximo 72 horas).
- Análisis de documentación e Informe Jurídico (máximo 5 días).
- Si procede: registro de RÓTULO 'OBSERVADO PREVENTIVO' — cuando el hecho atente contra la vida e integridad física.
- Proceso disciplinario en la Dirección Distrital Educativa.
- Al concluir el proceso con sentencia condenatoria ejecutoriada: registro de RÓTULO 'OBSERVADO DEFINITIVO' en el RDA.

PARTE VII: ANEXOS DEL PROTOCOLO

El protocolo cuenta con 3 anexos fundamentales que son herramientas de trabajo obligatorio:

Anexo 1 — Formato de Informe (Informe de Situación)

Documento que debe elaborar la directora/director de la UE o CEE al detectar un caso de violencia. Contiene:

- Datos de identificación de la institución educativa.
- Número de informe y fecha.
- Nombre de la persona que lleva el caso.
- Datos generales del/la estudiante (nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo).
- Datos de la madre/padre o tutor (nombre, relación parental, dirección, teléfono).
- Breve descripción del caso: situación presentada e identificación de factores de riesgo.
- Firma de la persona que realiza el informe.

IMPORTANTE: El informe debe ser OBJETIVO, evitando juicios de valor. NO se deben realizar preguntas adicionales a la víctima. Garantiza la no revictimización.

Anexo 2 — Formulario de Derivación (Referencia)

Documento utilizado para derivar casos a instancias externas. Contiene:

- Institución a la que se deriva: DNA, SLIM, Ministerio Público, Centro de Salud, Dirección Distrital Educativa u Otra.
- Datos institucionales de la UE o CEE que deriva.
- Datos generales de la persona derivada (nombre, edad, grado, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, nombre del padre y de la madre).
- Valoración del caso: motivo de la referencia, tipo de violencia identificada (física/psicológica/sexual), ámbito de la violencia (familia/UE/CEE/comunitaria) y referencias del caso.
- Sección de Seguimiento (Contrarreferencia): fecha, acciones realizadas y avances, y acciones recomendadas para la UE/CEE.

Anexo 3 — Plantilla para Registro de Casos

Tabla de registro anual que cada UE y CEE debe llenar. Columnas:

- Número de caso.
- Edad de la víctima.
- Sexo.
- Grado.

- Edad del agresor/a.
- Tipo de violencia.
- Ámbito de la violencia identificada.
- Acciones realizadas.

Estos registros se envían consolidados a la Dirección Distrital Educativa y de allí a la Dirección Departamental de Educación al final de cada gestión.

PARTE VIII: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0864/2019

La Resolución Ministerial N° 0864/2019 fue firmada en La Paz el 9 de agosto de 2019 por el Ministro de Educación Lic. Roberto Ivan Aguilar Gómez, con el refrendo del Viceministro de Educación Regular Lic. Valentín Roca Guarachi y la Viceministra de Educación Alternativa y Especial.

Artículos de la Resolución

Artículo 1° — APROBACIÓN:

Aprueba el 'Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual en las Unidades Educativas y Centros de Educación Especial' y sus Anexos 1, 2 y 3.

Artículo 2° — ABROGATORIA:

Se ABROGA la Resolución Ministerial N° 2412/2017 de 20 de julio de 2017 (protocolo anterior).

Artículo 3° — CUMPLIMIENTO:

Quedan encargados del cumplimiento: los Viceministerios de Educación Regular y de Alternativa y Especial, a través de sus respectivas Direcciones, las Direcciones Departamentales de Educación, Direcciones Distritales Educativas y Direcciones de Unidades Educativas.

☆ PARA EL EXAMEN: La RM N° 0864/2019 consta de 3 artículos: Aprobación, Abrogatoria y Cumplimiento. Abroga la RM N° 2412/2017.

PARTE IX: RESUMEN POR CAPÍTULOS Y CONCEPTOS CLAVE

Resumen — Aspectos Generales del Protocolo

CONCEPTOS CLAVE

- PROTOCOLO: Instrumento que responde ¿Qué, cómo, dónde, quién, a quién y por qué?
- OBJETO: Prevención, actuación, denuncia y protección de NNA víctimas de violencia.
- 10 PRINCIPIOS: El primero y más importante es el INTERÉS SUPERIOR DE NNA.
- VIOLENCIA: Cualquier acción u OMISIÓN que cause daño físico, mental, sexual o incluso la muerte de NNA.
- TIPOS: Psicológica, Física, Por Omisión/Negligencia y Sexual.
- REVICTIMIZACIÓN: Práctica que debe evitarse en todo momento.
- NO REVICTIMIZAR: No hacer preguntas adicionales, no dudar del relato, confidencialidad.

Resumen — Marco Legal

NORMAS CLAVE A MEMORIZAR

- CPE — Artículo 15 (derecho a no sufrir violencia) y Artículo 60 (interés superior).
- Ley 548 — Código Niña, Niño y Adolescente (17/07/2014) — la más citada en el protocolo.
- Ley 070 — Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez (20/12/2010) — Art. 3 núm. 12.
- Ley 348 — Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (09/03/2013).
- D.S. 1302 — Establece mecanismos contra violencia en el ámbito educativo (01/08/2012).
- R.S. N° 212414 — Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio (21/04/1993).
- R.M. N° 1239/2018 — Reglamento del Rótulo 'Observado' en el RDA (14/12/2018).
- Ley N° 1173 — Abreviación Procesal Penal (08/05/2018) — mandó actualizar protocolos en 90 días.

Resumen — Plazos Importantes

PLAZO	ACCIÓN
24 horas	Denuncia obligatoria de cualquier miembro de la comunidad educativa ante DNA, MP o FELCV.
48 horas	El Ministerio de Educación (abogados defensores) debe denunciar nuevos hechos de violencia sexual ante autoridad competente.
48 horas	La Dirección de la UE reporta a la Dirección Distrital Educativa.
48 horas	La Dirección Distrital reporta a la Dirección Departamental de Educación.
72 horas	El Ministerio de Educación formaliza la denuncia mediante Querella.
72 horas	La DDE reporta a la Unidad de Gestión de Personal del SEP del Ministerio.
5 días (máx.)	Análisis de documentación e Informe Jurídico en el Ministerio.
90 días	Plazo de la Ley N° 1173 para actualizar los protocolos (desde mayo 2019).
30 de cada mes	Los abogados defensores del Min. Educación presentan informe sobre procesos penales a la Unidad de Gestión Jurídica.

PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN DE ASCENSO DE CATEGORÍA

Este apartado reúne la información con MAYOR PROBABILIDAD de ser evaluada en el Examen de Ascenso de Categoría de Maestros, basada en el Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en Casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual.

1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO

DATOS A MEMORIZAR — IDENTIFICACIÓN

- Nombre: Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en Casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual en Unidades Educativas y Centros de Educación Especial.
- Norma aprobatoria: Resolución Ministerial N° 0864/2019.
- Fecha: 9 de agosto de 2019, La Paz, Bolivia.
- Ministro que firma: Lic. Roberto Ivan Aguilar Gómez.
- Norma que abroga: RM N° 2412/2017 de 20 de julio de 2017.
- Apoyo técnico: UNICEF Bolivia / Financiamiento: Gobierno de Canadá.
- Depósito Legal: 4-1-1446-2023.
- Ministro de Educación en la publicación 2023: Edgar Pary Chambi.

2. TIPOS DE VIOLENCIA — DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE VIOLENCIA — PUNTOS DE EXAMEN

- VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Sin contacto físico. Incluye maltrato verbal (insultos, gritos, burlas) y emocional (manipulación, chantaje, difusión de rumores). Es difícil de detectar porque no siempre deja evidencias visibles.
- VIOLENCIA FÍSICA: Acción intencional con contacto físico que ocasiona lesiones. Tipificada en el Código Penal (Art. 270 y ss.).
- VIOLENCIA POR OMISIÓN O NEGLIGENCIA: Forma PASIVA. Incluye no denunciar una situación de violencia detectada, inasistencia de maestros, dejar recreos sin vigilancia.
- VIOLENCIA SEXUAL: Asimetría de poder y coerción. No se trata de un hecho privado — es de interés público. Se cree siempre en el relato de la víctima.
- Definición de violencia (Art. 147 Ley 548): acción U OMISIÓN que cause daño físico, mental, afectivo, sexual o la muerte de NNA.

3. LOS 10 PRINCIPIOS (ORDEN Y NUMERACIÓN)

1	Interés superior de la niña, del niño o adolescente ☆	6	Equidad de género e igualdad de derechos
2	Cultura de paz	7	Desarrollo integral
3	Lucha contra el racismo y toda forma de discriminación	8	Oportunidad y celeridad en la prevención y atención
4	Respeto a la identidad, integridad y dignidad	9	Corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa
5	Prioridad absoluta y atención preferente	10	Participación

4. PLAZOS CLAVE — A MEMORIZAR

PLAZOS OBLIGATORIOS	
• 24 HORAS: Plazo máximo para denunciar cualquier hecho de violencia (toda la comunidad educativa). • 48 HORAS: Plazo para que el Min. Educación denuncie nuevos hechos de violencia sexual. Plazo para que la UE reporte a la Dirección Distrital. Plazo para que la Dirección Distrital reporte a la DDE. • 72 HORAS: El Min. Educación formaliza la Querella. La DDE reporta a la Unidad de Gestión de Personal del SEP. • 5 DÍAS (máx.): Análisis de documentación e Informe Jurídico en el Ministerio. • 90 DÍAS: Plazo de la Ley N° 1173 para actualizar protocolos. • 30 de cada mes: Los abogados defensores presentan informe sobre procesos penales.	

5. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE MAESTROS/AS

OBLIGACIONES DEL MAESTRO/A	PROHIBICIONES DEL MAESTRO/A
• Respetar la integralidad física, psicológica y sexual. • Denunciar violencia dentro de las 24 horas. • Derivar casos de violencia oportunamente. • Fortalecer educación integral en sexualidad. • Intervenir ante conflictos — no ser observador pasivo. • Trabajos extra-aula en grupo con consentimiento de padres.	• NO permanecer a solas con un/a estudiante. • NO comunicarse individualmente por teléfono o redes sociales con estudiantes. • NO programar actividades en su domicilio ni en la casa del/la estudiante. • NO participar en acciones contrarias al Reglamento de Faltas y Sanciones. • NO revictimizar haciendo preguntas adicionales.

6. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE DIRECTORES/AS DE UE

OBLIGACIONES DEL DIRECTOR/A	PROHIBICIONES DEL DIRECTOR/A
• Garantizar Plan de Convivencia Armónica y Pacífica. • Denunciar ante autoridad competente en 24 horas. • Garantizar continuidad educativa de la víctima. • Elaborar informe (Anexo 1) sin juicios de valor. • Derivar a la DNA y completar Anexo 2. • Socializar el protocolo con toda la comunidad. • Garantizar confidencialidad de víctimas y testigos.	• NO divulgar nombres de víctimas y testigos. • NO permitir hipersexualización de estudiantes. • NO permitir personas ajenas sin autorización. • NO restringir ingreso de estudiantes. • NO permitir puertas abiertas sin control del portero.

7. FUNCIONES DE LAS INSTANCIAS DE PROTECCIÓN

INSTANCIAS DE PROTECCIÓN Y SUS FUNCIONES
• DNA (Defensoría de la Niñez y Adolescencia): Instancia PRINCIPAL para garantizar derechos de NNA. Equipos interdisciplinarios: abogados/as, trabajadores/as sociales, psicólogos/as. Realiza contención en casos de violencia sexual. • SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales): Alternativa a la DNA para contención y denuncia. • CEPAT (Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica): Atención terapéutica sostenida para víctimas de violencia sexual, junto a su familia. • SEDEGES/SEDEPOS: Servicios Departamentales de Gestión Social y de Políticas Sociales. • FELCV (Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia): Instancia policial ante la que también se puede denunciar. • SIJPLU (Servicios Integrados de Justicia Plurinacional): Instancia de atención integral. • SEPDAVI (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima): Asistencia a víctimas.

8. DELITOS Y PENAS — DATOS CLAVE

PENAS CRÍTICAS A RECORDAR
• Violación: 15 a 20 años. • Violación de infante (menor de 14 años): 20 a 25 años. Con agravantes: hasta 30 años SIN DERECHO A INDULTO. • Infanticidio (hasta 12 años): 30 años SIN DERECHO A INDULTO.

- Abuso sexual a NNA: 10 a 15 años.
- Acoso sexual por servidor público: destitución del cargo + pena agravada en un tercio.
- Estupro (14 a 18 años, seducción o engaño): 3 a 6 años.
- AGRAVANTE EDUCATIVO (Art. 310 inc. g): Cuando el autor es educador de la víctima o esta se encuentra en situación de dependencia — la pena se agrava en 5 años.
- Pornografía con NNA: 10 a 15 años agravados en un tercio.

9. PROCESO ADMINISTRATIVO — RÓTULO OBSERVADO

RÓTULO OBSERVADO — PUNTOS CLAVE

- El proceso administrativo se inicia en la DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCATIVA.
- RÓTULO OBSERVADO PREVENTIVO: Se aplica cuando el personal del SEP es IMPUTADO formalmente por delitos que atenten contra la vida e integridad física de estudiantes.
- RÓTULO OBSERVADO DEFINITIVO: Se aplica cuando existe Resolución Sancionatoria o Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.
- El rótulo se registra en el RDA (Registro Docente Administrativo).
- Base legal: RM N° 1239/2018 de 14 de diciembre de 2018.
- Consecuencia: SUSPENSIÓN DE FUNCIONES SIN GOCE DE HABERES (D.S. N° 1302 y N° 1320).
- Faltas muy graves según la R.S. N° 212414/1993: 'invitación al uso de sustancias, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia, intimidación, violación y organización de bandas delincuenciales'.

10. PREGUNTAS FRECUENTES DE EXAMEN

PREGUNTA PROBABLE	RESPUESTA CLAVE
¿Cuál es el primer principio del protocolo?	Interés superior de la niña, del niño o adolescente.
¿En qué plazo debe denunciarse un hecho de violencia?	Dentro de las 24 horas de conocido el hecho.
¿Qué norma aprobó el protocolo?	Resolución Ministerial N° 0864/2019 del 9 de agosto de 2019.
¿Qué norma abroga la RM 0864/2019?	Resolución Ministerial N° 2412/2017 de 20 de julio de 2017.
¿Qué es la revictimización?	Es someter a la víctima a nuevos traumas a través de preguntas adicionales, dudas sobre su relato, divulgación de su identidad u otras acciones dañinas.

¿Puede un maestro comunicarse individualmente con un estudiante por redes sociales?	NO está permitido. La comunicación con estudiantes debe ser grupal y con conocimiento de la dirección y los padres.
¿Cuál es la pena por violación de infante (menor de 14 años)?	De 20 a 25 años, pudiendo llegar a 30 años sin derecho a indulto si hay agravantes.
¿Cuántos principios rige el protocolo?	10 principios.
¿Qué es el CEPAT?	Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica — para atención a víctimas de violencia sexual.
¿Qué es el Rótulo 'Observado Preventivo'?	Registro en el RDA del docente/administrativo cuando es imputado formalmente por delitos contra la integridad de estudiantes. Conlleva suspensión sin goce de haberes.
¿Quién puede recibir denuncias en la UE?	SOLO la directora o director de la UE. Si el denunciado es el director, la denuncia se presenta ante la DNA y la Dirección Distrital Educativa.
¿Qué es la contención?	El acto de recibir, acoger, proteger o cuidar a una persona que requiere ayuda en una situación difícil. Para violencia sexual debe realizarla personal especializado de la DNA o SLIM.
¿Cuántos anexos tiene el protocolo?	3 Anexos: Formato de Informe, Formulario de Derivación y Plantilla para Registro de Casos.
¿Cuántos artículos tiene la RM 0864/2019?	3 artículos: Aprobación, Abrogatoria y Cumplimiento.
¿Qué ley obligó a actualizar el protocolo?	Ley N° 1173 de 8 de mayo de 2018 (Disposición Transitoria Décima Octava), que estableció un plazo de 90 días para actualizar protocolos.

CONCLUSIÓN GENERAL

El Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en Casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual en Unidades Educativas y Centros de Educación Especial (aprobado mediante RM N° 0864/2019) representa un instrumento normativo fundamental para garantizar entornos educativos seguros, libres de violencia y respetuosos de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Para el Examen de Ascenso de Categoría, los maestros y maestras deben dominar:

- La identificación precisa de la norma (RM N° 0864/2019, 9 de agosto de 2019).
- Los 10 principios que rigen el protocolo, especialmente el primero: Interés Superior de NNA.
- Los 4 tipos de violencia y sus características diferenciadoras.
- Los delitos sexuales y sus penas según el Código Penal boliviano.
- Los plazos obligatorios, especialmente el de 24 horas para la denuncia.
- Las funciones y obligaciones de cada actor de la comunidad educativa.
- Las 3 Rutas de Actuación y los 3 Anexos del protocolo.
- El proceso del Rótulo 'Observado' y sus implicaciones administrativas.
- Las instancias de protección: DNA, SLIM, CEPAT, FELCV y sus roles.

RECUERDA: El compromiso con la educación de calidad incluye garantizar espacios seguros para todas y todos. La tolerancia cero a la violencia en el ámbito educativo es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. ¡Éxito en tu examen!

Elaborado para el Examen de Ascenso de Categoría de Maestros del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia